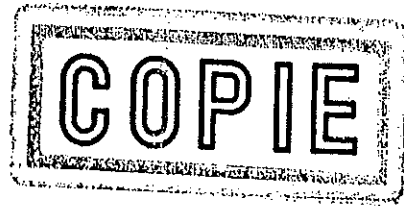


MINISTERE DES TRANSPORTS  
ET DE L'AVIATION CIVILE

MINISTERE DES MINES, DE L'ENERGIE  
DU PETROLE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

**708** /MEFBP/ CAB/SG/DGCSP



## ARRETE

**Complétant les mesures de contrôle des remboursements  
au titre de la péréquation des hydrocarbures**

*Le Ministre d'Etat,  
Ministre de l'Economie, des Finances  
du Budget et de la Privatisation*

*Le Ministre d'Etat,  
Ministre des Transports et de l'Aviation Civile*

*Le Ministre des Mines, de l'Energie, du Pétrole et des  
Ressources Hydrauliques*

Vu la Constitution ;

Vu les décrets n° 127/PR et 128/PR des 26 et 27 janvier 2002, fixant la composition du Gouvernement, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°346/PR/MERH du 22 Avril 1977, portant organisation et attributions du Ministère des Mines, de l'Energie et des Ressources Hydrauliques ;

Vu le décret n° 000047/PR/MTMM du 15 Janvier 1982, portant organisation et attributions du Ministère des Transports et de la Marine Marchande ;

Vu l'Ordonnance n° 15/68/PR du 29 mars 1968 approuvant les statuts de la Caisse de péréquation des prix des hydrocarbures ;

Vu le décret n°831/PR/MINECO du 30 septembre 1971, portant création de la Direction Générale des Caisses de Stabilisation et de Péréquation ;

Vu le décret n° 609/PR du 14 juin 1977, portant organisation et attribution de la Direction Générale des Caisses de Stabilisation et de Péréquation ;

Vu l'Arrêté 0004/MINECOFIN/DGCSP du 19 janvier 1974, complétant les mesures de contrôle des remboursements au titre de la péréquation des hydrocarbures ;

## **ARRETE**

**Article 1<sup>er</sup>** : Le présent Arrêté a pour objet de compléter les mesures de contrôle des remboursements au titre de la péréquation des hydrocarbures en République Gabonaise.

**Article 2** : Par remboursement au titre de la péréquation des prix des hydrocarbures, on entend l'opération par laquelle la Direction Générale des Caisses de Stabilisation et de Péréquation (**DGCSP**) procède au règlement de la charge réelle de transport de livraison des produits pétroliers péréqués, livrés à un usager régulièrement installé au Gabon par un transporteur agréé.

**Article 3** : En complément des documents administratifs existants, l'accès à la profession de transporteur de produits pétroliers et par conséquent le bénéfice du remboursement effectué par la **DGCSP** sont assujettis à l'obtention par le transporteur de l'Agrément administratif au transport routier des produits pétroliers.

**Article 4** : L'Agrément administratif au transport routier des produits pétroliers vise à s'assurer de la conformité du transporteur vis à vis de l'ensemble des Administrations impliquées dans la filière pétrolière aval.

**Article 5** : L'Agrément administratif au transport routier des produits pétroliers est délivré par une Commission permanente appelée : **Commission permanente pour l'agrément administratif au transport routier des produits pétroliers**. Elle est composée de deux (02) représentants de chacune des Administrations suivantes : Direction Générale des Hydrocarbures (**DGH**), Direction Générale des Caisses de Stabilisation et de Péréquation (**DGCSP**), Direction Générale des Impôts (**DGI**), Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (**DGDDI**), Direction Générale des Transports Terrestres (**DGTT**) et Direction Nationale des Assurances (**DNA**).

**Article 6** : Les membres de la Commission permanente pour l'agrément administratif au transport routier des produits pétroliers sont désignés par les Directeurs Généraux ou les Directeurs Nationaux des Administrations concernées.

**Article 7** : Les fonctions de membres de la Commission permanente pour l'agrément administratif au transport routier des produits pétroliers sont incompatibles avec l'activité de transporteur routier de produits pétroliers. Ces fonctions ne sont pas rémunérées.

**Article 8 :** La Commission permanente pour l'agrément administratif au transport routier des produits pétroliers se réunit en session ordinaire une (01) fois par trimestre. Des sessions extraordinaires peuvent se tenir à l'initiative d'une Administration membre.

**Article 9 :** La présidence de la Commission permanente est assurée par la Direction Générale des Hydrocarbures et le secrétariat permanent par la Direction Générale des Caisses de Stabilisation et de Péréquation.

**Article 10 :** La délivrance d'un agrément par la Commission permanente pour l'agrément administratif au transport routier des produits pétroliers est conditionnée par la présentation du dossier technique comprenant :

- Un imprimé dûment rempli de demande d'agrément administratif,
- Une copie de l'attestation d'imposition datant de moins de trois (03) mois,
- Une copie de la licence de transport,
- Pour chacun des camions une copie des pièces suivantes:
  - carte grise,
  - certificat d'assurances (catégorie transport des produits pétroliers et couvrant les dégâts aux tiers par le camion et par les produits),
  - autorisation technique de la DGH,
  - certificat de jaugeage en cours de validité.
- Une copie des certificats d'habilitation des chauffeurs et leur permis de conduire,
- Une quittance de la Direction Générale des Caisses de Stabilisation et de Péréquation au titre des frais de dossier.

**Article 11 :** L'Agrément administratif au transport routier des produits pétroliers délivré par la Commission permanente est valable pour une durée d'un (01) an. Les frais de dossier sont fixés à cent mille (100 000) FCFA.

**Article 12 :** La Commission permanente pour l'agrément administratif au transport routier des produits pétroliers peut à tout moment effectuer des contrôles.

**Article 13 :** Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des règlements relatifs aux transports, notamment en matière de circulation et de stationnement des véhicules ainsi que les prescriptions des distributeurs des produits pétroliers convenues contractuellement mais non opposables à l'administration.

**Article 14 :** Toutes pratiques frauduleuses d'un transporteur telles que :

- les détournements et/ou complicité de détournements de cargaisons de produits pétroliers,
- les mélanges de produits transportés,
- les fausses déclarations sur les distances de livraison ou sur les volumes des produits pétroliers au titre de la péréquation,

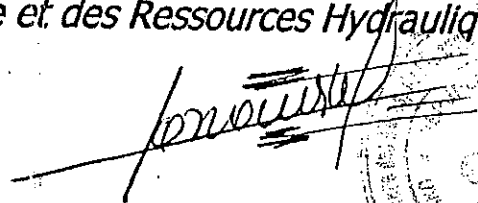
- les exportations illégales et/ou complicité d'exportations illégales,
- les remises et/ou avoirs sur les règlements au titre de la péréquation non déclarés à la Direction Générale des Caisses de Stabilisation et de Péréquation et à l'administration fiscale,

entraînent le retrait immédiat de l'agrément administratif, sans préjudice de poursuites judiciaires. Ces infractions sont également réprimées conformément aux dispositions de l'article 2 de l'Ordonnance n° 15/68/PR du 29 mars 1968 approuvant les statuts de la Caisse de péréquation des prix des hydrocarbures .

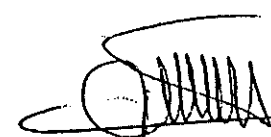
**Article 15 :** Le Directeur Général des Caisses de Stabilisation et de Péréquation, le Directeur Général des Impôts, le Directeur Général des Douanes et des Droits Indirects, le Directeur Général des Hydrocarbures, le Directeur Général des Transports Terrestres et le Directeur National des Assurances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera./-

Fait à Libreville, le **12 SEP. 2003**

*Le Ministre des Mines, de l'Energie,  
du Pétrole et des Ressources Hydrauliques*

  
**Richard Auguste ONOUVIET**

*Le Ministre d'Etat,  
Ministre des Transports et de l'Aviation Civile*

  
**Paulette MISSAMBO**



*Le Ministre d'Etat,  
Ministre de l'Economie, des Finances  
du Budget et de la Privatisation*

  
**Paul TOUNGUT**

